

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN **COMPRA ÁGIL**

I.- Antecedentes

El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, en adelante IDIEM, es un centro tecnológico dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, orientado a la resolución de problemas de alta complejidad en la cadena de valor de la industria de la construcción, ingeniería y minería, a través de ensayos, estudios técnicos y peritaje.

El objetivo de esta contratación es adquirir los bienes y/o servicios necesarios para satisfacer las necesidades institucionales de IDIEM, cumpliendo sus funciones de manera ágil, eficiente y transparente. Se busca garantizar que el proveedor seleccionado cumpla con los estándares de calidad y los requisitos técnicos establecidos.

Efectuadas las búsquedas respectivas, se ha podido constatar que los bienes y/o servicios necesarios no se encuentra disponible en los convenios marco vigentes de la plataforma www.mercadopublico.cl de la Dirección de Compras y Contratación Pública, dándose cumplimiento a lo prescrito en el artículo 29 del Decreto Supremo N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

Los servicios o bienes a contratar deberán cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en la presente convocatoria. Se espera que los proveedores cumplan con los plazos de entrega, calidad y condiciones estipuladas en el contrato, garantizando así una prestación efectiva y alineada con los objetivos institucionales.

El proveedor adjudicado será aquel que mejor se ajuste a las especificaciones técnicas solicitadas y ofrezca un precio competitivo acorde al mercado.

II. Alcance de los Servicios/Bienes

Los servicios o bienes a contratar deberán cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en la presente convocatoria.

Se espera que los proveedores cumplan con los plazos de entrega, la calidad y las condiciones estipuladas en su oferta, la cual, una vez adjudicada, será parte integral del contrato. Esto garantizará una prestación efectiva y alineada con los objetivos institucionales.

III.- Condiciones de la contratación

1. Presupuesto de la Contratación:

El monto de la contratación no podrá exceder las 100 UTM (cien unidades tributarias mensuales), o su equivalente en pesos chilenos, unidades de fomento, dólares estadounidenses, euros, u otras monedas, impuestos incluidos o exentos de impuestos según sea el objeto de la contratación.

2. Plazo de ejecución y/o prestación del servicio:

El plazo de ejecución del servicio y/o entrega del producto requerido no podrá exceder el solicitado y detallado en la presente convocatoria.

2.1 Lugar de entrega del servicio:

El plazo de ejecución del servicio y/o entrega del producto requerido será el detallado en la presente convocatoria.

3. Forma de Pago:

Los pagos se realizarán dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de la factura respectiva en la Unidad Gestión de Proveedores de IDIEM, y previa recepción conforme del estado de pago por parte de IDIEM.

La facturación deberá indicar los siguientes datos:

Razón Social	:	Universidad de Chile
R.U.T	:	60.910.000-1
Domicilio	:	Plaza Ercilla 883, Santiago, u otro domicilio asociado
N° de Orden de Compra	:	ID 5520-XXX-XXX

Copia de Guía de Despacho (si corresponde)

Ante el incumplimiento de alguno de los puntos señalados, IDIEM podrá rechazar la recepción, siendo motivo suficiente para devolver el documento a la dirección de facturación, sin ser responsable de los costos tributarios asociados.

La entrega de documentos tributarios debe realizarse exclusivamente en ventanilla de recepción de facturas, en la dirección Plaza Ercilla N° 883, piso 1, comuna de Santiago, región Metropolitana. Si el proveedor emite facturas electrónicas, deberá remitirlas al correo proveedores@ididem.cl.

El proveedor no podrá suspender la entrega de bienes y/o prestación de los servicios contratados por IDIEM, cuando otra unidad perteneciente a la Universidad de Chile, mantenga deudas con éste.

4. Del Contrato. Vigencia y Formalización:

Por tratarse de una contratación de simple y objetiva especificación, y considerando la determinación de las condiciones en el presente documento y la propuesta de la empresa, el contrato se formalizará mediante la emisión y aceptación de orden de compra por parte del proveedor, conforme lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

La vigencia de la contratación será la detallada en la presente convocatoria, en caso de esta sea de suministro se especificará la cantidad de meses en que el producto deberá estar vigente en cuanto al precio ofertado y el stock.

5. Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

Como conclusión del análisis de evaluación del riesgo involucrado en esta contratación, y en atención a las multas establecidas para el evento de incumplimientos por parte del proveedor, IDIEM ha desestimado solicitar garantía de fiel cumplimiento de contrato, en virtud de lo prescrito en el artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

6. Multas:

En caso que el proveedor no dé cumplimiento a las obligaciones contratadas, en forma oportuna, correcta y satisfactoria, IDIEM aplicará las siguientes multas:

- a) 2% del valor de la orden de compra por cada día hábil de atraso en el plazo ofertado, según consta en el punto 2 del apartado III de las presentes condiciones de la contratación, fijando como tiempo máximo de aplicación 10 días hábiles. El incumplimiento se contará desde el día siguiente hábil al vencimiento del plazo ofertado por el proveedor.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa. Si el contratante no procede al pago en el plazo referido, la multa se cobrará del estado de pago más próximo.

Cuando las multas se fijen en moneda extranjera o UF, el monto en moneda nacional será determinado al momento de dictar la resolución que aplica la multa.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano. La fecha de conversión será la del día de emisión del respectivo acto administrativo que origina el cobro de la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante

7. Término Anticipado de la contratación:

IDIEM podrá declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, en los siguientes casos:

- a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
- b) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- c) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del Reglamento de Compras. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del reglamento.
- d) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
- e) Caso fortuito o fuerza mayor.
- f) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. Este se configura en los siguientes casos:
 - i. Incumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el proveedor.
 - ii. Negativa del proveedor a prestar el servicio o entregar los insumos requeridos, sin justificación de causa.
 - iii. Si la aplicación de las multas sobrepasa los 10 días hábiles de retraso en el plazo de entrega o el 30% del monto del contrato.
 - iv. Incumplimiento de los valores ofrecidos por el proveedor en su cotización.
- g) Si el contratista estuviese sujeto a Procedimiento Concursal de Liquidación, o perdiera las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar en el giro de su actividad, decretada por autoridad competente.

- h) Si durante la vigencia del Contrato, la empresa incurriera en alguna causal de inhabilidad para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 4 y capítulo VII de la Ley N°19.886.
- i) Por registrar, la empresa, saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
- j) Si durante la vigencia del Contrato, la empresa o proveedor hayan sido condenado por alguno de los delitos económicos contemplados en la Ley N° 21.595. La inhabilitación regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada, según dispone el artículo 33 del mencionado cuerpo legal. Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, la persona jurídica en la que el condenado fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o partícipe con poder de influir en la administración no podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en ella.
- k) En caso de incumplimiento de las obligaciones emanadas del pacto de integridad contemplado en las presente bases de licitación.
- l) Durante la vigencia del contrato, el proveedor es condenado a la inhabilitación para contratar con el Estado, mencionada en los artículos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, en razón de lo preceptuado por el artículo 33 inciso 2° de la Ley N° 21.595: “La inhabilitación para contratar con el Estado produce también la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes en el momento de la condena.
- m) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

8. Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos:
Multa y/o Término Anticipado.

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa o el término anticipado en las presentes Condiciones de la Contratación, IDIEM notificará de ello al proveedor, personalmente o por carta certificada, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles administrativos para efectuar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten. La notificación se entenderá realizada desde la recepción de la carta y antecedentes constitutivos de multa, ya sea personalmente o una vez entregada la carta certificada.

Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, IDIEM podrá rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de IDIEM, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la medida. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor personalmente o mediante carta certificada.

El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. IDIEM deberá resolver el citado recurso. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

9. Pacto de integridad:

El proveedor al momento de presentar su propuesta se entiende que acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

- a. El proveedor se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el proveedor se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
- b. El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su propuesta, ni con la ejecución del o los contratos que deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en él, en su toma de decisiones o en la ejecución del o los contratos que de ello se derive.
- c. El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
- d. El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que presentó para efectos de la presente contratación directa, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia.
- e. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en la presente contratación directa.
- f. El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en presentes condiciones de la contratación, sus documentos integrantes y el contrato que de ello deriva.
- g. El proveedor reconoce y declara que la propuesta presentada es seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- h. El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación directa, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.